



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSCMR



CONTRATO Nº 16/2017/PD.01

Contrato que entre si celebram de um lado, o **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSCMR** e do outro **Impacto Comércio, Serviços de Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais Ltda - ME**, para os fins que nele se declaram.

O **Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús - CPSCMR**, com sede na Rua Firmino Rosa, s/n - Centro - CEP: 63.700-000 - Crateús - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 13.427.383/0001-20, denominado CONTRATANTE, representado pela Diretora Executiva do Consórcio Público, Sra. **Maria de Fátima Bandeira de Aragão**, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 055.095.403-11 e do outro lado **Impacto Comércio, Serviços de Equipamentos Hospitalares e Laboratoriais Ltda - ME**, com endereço a Rua Eusébio de Queirós, nº 175, bairro Montese, Fortaleza - CE, inscrito no CNPJ sob o nº 07.095.679/0001-99, doravante denominado CONTRATADO, representado por seu sócio e Diretor Geral, Sr. **Glairton Azevedo Guimarães**, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 713.315.903-10, tendo em vista a Dispensa de licitação 16/2017/PD, resolvem celebrar o presente contrato, conforme o disposto nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO:

O presente contrato tem fundamentação legal na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações da Lei 11.107/2005.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Contratação de empresa para realizar os serviços com reposição de peças no aparelho de Ecocardiograma da Marca Philips com substituição da placa eletrônica, conforme descrito abaixo.

Item	Especificação	Qtd.	Und.	Valor Unit.	Valor Total
1.	Serviços com reposição de peças no aparelho de Ecocardiograma da Marca Philips com substituição da placa eletrônica	01	Serviço	4.050,00	4.050,00

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR: O objeto contratual tem um valor total de R\$ 4.050,00 (Quatro mil e cinquenta reais).

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS: O prazo de validade do presente contrato será até 31 de dezembro de 2017 a contar da data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado de acordo o art. 57 da Lei 8.666/93 e demais alterações.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- 5.1. Será responsável pela execução dos serviços e deverá arcar com o pessoal necessário à perfeita execução dos serviços, estadia, alimentação e deslocamentos para a Cidade de Crateús- CE;
- 5.2. Executar os serviços responsabilizando-se pela má atuação dos mesmos;
- 5.3. Reparar, corrigir, remover, substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços do presente termo de referência, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;
- 5.4. Refazer ou corrigir os serviços rejeitados, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito horas), contado a partir da comunicação formal pela diretora;
- 5.5. Manter, durante o período de vigência contratual, todas as condições de regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na lei 8.666/93;
- 5.6. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, na forma do art. 65, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;
- 5.7. Responsabilizar-se pela quitação de todos os encargos tributários fiscais, trabalhistas previdenciários, incidentes sobre os serviços ora contratados.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

- 6.1. Comunicar oficialmente ao contratante toda e qualquer ocorrência em desacordo com o cumprimento das obrigações assumidas;
- 6.2. Fiscalizar a fiel observância das disposições do Contrato, registrando as ocorrências e as deficiências porventura existentes e encaminhando cópia imediatamente à CONTRATADA, para a pronta correção das irregularidades apontadas;
- 6.3. Efetuar os pagamentos devidos à contratada, nos prazos acordados de acordo com as Notas Fiscais/Faturas, emitidas, depois de atestados a execução dos serviços pelo setor responsável da Policlínica Regional de Crateús, unidade vinculada ao Consórcio Público.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ORIGEM DOS RECURSOS: Os recursos do presente objeto correrão por conta do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús na dotação sob o nº 01.01.10.302.0001.2.003. Elemento de Despesas 3.3.90.39.00.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO: O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias através de ordem bancária, após a apresentação das respectivas notas fiscais e recibos à tesouraria, juntamente com as certidões referentes a regularidade fiscal e trabalhista e depois de atestado o recebimento definitivo do objeto.

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO E REAJUSTE DO CONTRATO: Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo artigo 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores, após a devida justificação administrativa.

§ 1º: O valor do presente contrato poderá ser reajustado após 12 (doze) meses, com base no IGPM ou outro índice oficial que venha em substituição.



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



§ 2º: O Equilíbrio econômico financeiro do contrato será buscado sempre que necessário para restabelecer as condições previamente pactuadas, mediante solicitação do contratado devidamente justificada e acompanhada dos documentos que comprovem o desequilíbrio.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES:

10.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplência de suas obrigações, definidas neste Instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das seguintes sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal:

- a) Advertência.
- b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do licitante em assinar o instrumento contratual em 05 (cinco) dias úteis, contados da data de sua convocação.
- c) Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso na execução do serviço, sobre o valor do contrato.
- d) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: atraso superior a 30 (trinta) dias na execução do serviço; desistência de entregar o material ou realizar o serviço.
- e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação.

10.2. O valor da multa aplicada será deduzido pela CONTRATANTE por ocasião do pagamento, momento em que o Consórcio comunicará à CONTRATADA.

10.3. Se não for possível o pagamento por meio de desconto, a CONTRATADA ficará obrigada a recolher a multa por meio de depósito em Conta Corrente em nome do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús (o número da Conta será informado pelo Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús). Se não o fizer, será encaminhado ao Procurador para cobrança e processo de execução.

10.4. Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús pelo infrator:

- a) Advertência;
- b) Multa;
- c) Suspensão temporária do direito de licitar. De contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d



Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crateús – CPSMCR



- d) Declaração de inidoneidade do direito de licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação pela própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.5. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: Este contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante por conveniência administrativa ou por infringência de qualquer das condições pactuadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO: O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato é o da Comarca de Crateús.

Crateús - CE, 22 de setembro de 2017.


**Consórcio Público de Saúde da
Microrregião de Crateús - CPSMCR**
CONTRATANTE

Maria de Fátima Bandeira de Aragão
Diretora Executiva do Consórcio


**Impacto Comércio, Serviços de Equipamentos
Hospitalares e Laboratoriais Ltda - ME**
CONTRATADA
Glairton Azevedo Guimarães
Diretor Geral

TESTEMUNHAS:

1ª Frederico Lúcio Lopes Lima Junior CPF Nº 260-545.233-68

2ª Boncinca Rustinaia Rodrigues Jenuário CPF Nº 816.183.363-04